개인정보보호위원회 보도자료 다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 2025. 1. 23.(목) 12:00 (2025. 1. 23.(목) 석간) 배포 2025. 1. 22.(수) 18:30

개인정보위, 개인정보 무단 국외 이전한 카카오페이·애플에 총 83억 7,520만 원 과징금·과태료 부과

- **알리페이**에는 동의없는 이용자 정보로 구축된 **NSF 점수 산출 모델 파기 명령**

개인정보보호위원회(위원장 고학수, 이하 '개인정보위')는 1월 22일(수) 제2회 전체회의를 열고, 「개인정보 보호법」(이하 '보호법') 상 국외이전 규정을 위반한 **㈜카카오페이(이하 '카카오페이')에 과징금 59억 6,800만 원, Apple Distribution International Limited(이하 '애플')에 과징금 24억 500만 원과 과태료 220만 원을 각각 부과**하였다.

또한, 이들 2개 사업자에 대해 **적법한 국외이전 요건을 갖추도록 시정명령**하는 한편, 애플과 위수탁 관계인 **Alipay Singapore E-Commerce Private Limited(이하 '알리페이')에는** 카카오페이 이용자의 **NSF 점수* 산출 모델을 파기**하도록 **시정명령**하였다.

* **NSF 점수**(Non Sufficient Funds Score) : 애플 서비스 내 여러 건의 소액결제를 한 건으로 묶어 일괄청구하는 경우 자금부족 가능성 등을 판단하기 위한 고객별 점수

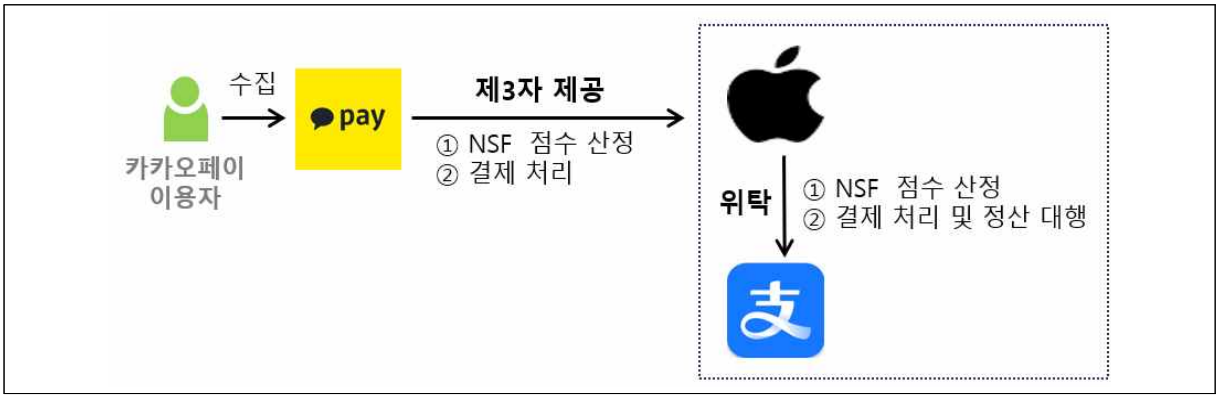
개인정보위는 카카오페이가 고객 동의 없이 개인정보를 알리페이에 넘겼다는 언론보도에 따라 조사에 착수하였으며,

그 결과 카카오페이가 전체 이용자(약 4천만 명)의 개인정보를 이용자 본인들의 동의 없이, 애플의 서비스 이용자 평가 목적으로 알리페이로 제공하였음을 확인하였다. 이 경우 이용자는 본인의 어떤 개인정보가 왜 국외로 이전되고 있었는지 알 수 없다. 또한, 개인정보위는 애플이 제3국의 수탁자인 알리페이를 통해 개인정보를 국외로 이전하여 처리하는 사실을 이용자에게 알리지 않은 사실도 확인하였다.

구체적인 법 위반 사실 및 처분내용은 다음과 같다.

<조사 결과>

< 사건 개념도 : 카카오페이-애플(제3자 제공 관계), 애플-알리페이(위수탁 관계) >



1 카카오페이 : 전체 이용자의 개인정보를 동의 없이 애플(알리페이)에 제공

카카오페이는 애플 내 결제시스템 통합서비스를 제공하는 알리페이의 중계를 통해 결제정보 등을 애플에 전송하고 있었으며, 애플은 NSF 점수 산출을 포함한 결제 처리에 수반된 개인정보 처리 업무를 알리페이에 위탁하고 있었다.

이 과정에서 **카카오페이는** 애플의 수탁사인 알리페이가 NSF 점수 산출 모델 구축을 할 수 있도록 **전체 카카오페이 이용자의 개인정보*를** 2018년 4월~7월간 총 3회**에 걸쳐 **동의(제3자 제공 및 국외이전 별도 동의) 없이 알리페이에 전송**하였으며,

* 이용자별 고유번호(내부고객번호(해시), 휴대전화번호(해시), 이메일주소(해시)) 및 자금부족 가능성과 상관관계 있는 정보(카카오페이 가입일, 신분증 확인된 계정여부, 충전잔고, 최근 7일간 충전·결제·송금 건수 등) 총 24개 항목

** 카카오페이는 알리페이가 요청하는 형식으로 추출('18.2.28.~3.31.)한 이용자 정보(최소 1,590만 명)를 총 3회(4/27, 6/5, 7/11) 알리페이에 전송

'19.6.27.부터 '24.5.21.까지 매일 알리페이가 이용자별 NSF 점수를 산출할 수 있도록 **카카오페이 전체 이용자 약 4천만 명*의 개인정보를 동의 없이 알리페이에 전송**하였다.

* 해당 기간 누적 전송 건수는 약 542억 건으로, 중복제거 시 약 4천만 명에 해당

※ 알리페이는 매일 카카오페이로부터 고객정보를 전송받아 이용자별 NSF 점수(0~100점, 가령 일괄청구 시 자금부족 가능성이 높다고 예측되면 50~100점 산출)를 미리 산출해 두었다가, 애플이 결제 이용자의 NSF 점수 조회 시 즉시 회신

특히 카카오페이 전체 이용자 중 애플에 카카오페이를 결제수단으로 등록한 이용자는 20% 미만에 불과함에도 카카오페이는 애플 이용자뿐만 아니라 애플 미이용자(예: 안드로이드 이용자)까지 포함된 전체 이용자의 정보를 알리페이에게 전송하였으며, 애플과 연동된 국내 결제수단 중 알리페이에서 NSF 점수를 산출하는 곳은 카카오페이가 유일하였다.

이에 따라 카카오페이 전체 이용자(약 4천만 명)는 본인의 정보가 국내 개인정보보호 체계를 벗어나 국외로 이전·처리되고 있다는 사실을 알기 어려웠다.

2 애플 : 개인정보 처리 위탁 및 국외이전 사실을 고지하지 않음

애플은 결제수단 연동을 위한 통신 API 개발 등 시스템통합 업무(NSF 점수 산출 업무 포함)를 **알리페이에 위탁하여 카카오페이 이용자의 결제정보 전송 및 NSF 점수 산출을 위한 개인정보를 처리**하도록 하면서, 개인정보 처리방침 등을 통해 **개인정보 처리 위탁 및 국외이전에 관한 사실을 이용자에게 고지하지 않았다.**

※ 애플은 개인정보처리방침에 국외 수탁자로 시스템통합 및 결제정보 등 중계 역할을 하는 NHN KCP만 공개하고 알리페이는 공개하지 않았으며, 구글은 개인정보처리방침에 알리페이를 국외 수탁자로 공개하고 있음

3 알리페이 : 동의 없이 제공된 개인정보로 NSF 모델 구축 및 점수 산출

알리페이는 매일 카카오페이로부터 전체 이용자의 **정보를 자동 전송받아 이용자별 NSF 점수를 산출하고 산출 모델을 현행화**하였으며, 애플이 조회를 요청하는 이용자의 **NSF 점수를 회신**하였다.

<제재 처분>

1 카카오페이 : 과징금 59억 6,800만 원, 시정명령, 공표명령

개인정보위는 **카카오페이가** 애플이 사용하는 NSF 모델 구축 및 점수 산출 등을 위해 전체 이용자의 개인정보를 동의(제3자 제공 동의 및 국외이전 동의) 없이 애플(수탁자 알리페이)에 제공한 행위에 대하여* **적법 처리 근거 없는 국외이전으로 보아 과징금 59억 6,800만 원**을 부과하고, **국외 이전**

적법 요건을 갖추도록 시정명령하였다. 또한, 홈페이지(모바일 애플리케이션 포함)에 관련 사실을 **공표하도록 명**하였다.

* 동의 없는 제3자 제공 부분은 금융위원회가 신용정보법에 따라 별도 처분 예정

② 애플 : 과징금 24억 500만 원, 과태료 220만 원, 시정명령, 공표명령

또한, 애플이 개인정보를 국외로 처리 위탁하면서 국외 수탁자 등을 개인정보처리방침 등을 통해 정보주체에게 공개하거나 고지하지 않은 행위에 대해서는 **과징금 24억 500만 원을,** 위탁 사실을 밝히지 않은 행위에 대해서는 **과태료 220만 원**을 부과하고, 개인정보 처리 수탁자인 알리페이에 대한 국외이전(위탁) 사실을 개인정보처리방침 등에 공개하도록 **시정명령**하였다. 또한, 애플의 홈페이지(모바일 애플리케이션 포함)에 관련 사실을 **공표하도록 명**하였다.

③ 알리페이 : 시정명령

한편, **알리페이**가 구축한 카카오페이 이용자의 NSF 점수 산출 모델은 **위법하게 제공 및 국외이전된 개인정보를 활용해 구축**된 것으로, 개인정보의 침해 상태를 근본적으로 해소하기 위해 알리페이에는 **NSF 점수 산출 모델을 파기하도록 시정명령**하였다.

<이번 조사·처분의 의의>

이번 조사는 최근 글로벌 플랫폼 서비스의 확대로 개인정보 국외이전이 증가하고 있는 상황에서, 개인정보 국외 이전의 범위를 명확히 하고, 사업자가 **국외 이전의 적법 요건을 반드시 준수해야 함**을 재확인한 점에서 의의가 있다.

사업자는 개인정보 국외 이전이 수반되는 서비스 제공 시 정보주체의 별도 동의를 받거나, 국외 수탁자에게 개인정보 처리를 위탁하는 경우 개인정보처리방침 등을 통해 개인정보가 국경을 넘어 이전되는 사실을 반드시 알려야 한다.

또한, 개인정보 처리를 외부에 위탁하는 경우 **위탁자가 정보주체에 대한 책임을 부담해야 한다.** 위탁자의 책임 영역을 떠나 제3자의 책임 영역으로

개인정보를 이전하는 것은 제3자 제공에 해당하므로 정보주체의 동의 등 적법 근거를 구비해야 한다.

담당 부서	조사조정국 조사3팀	책임자	팀 장	전승재 (02-2100-3151)
		담당자	조사관	서인숙 (02-2100-3154)
		담당자	조사관	채 리 (02-2100-3153)
<공동>	한국인터넷진흥원 기업조사팀	책임자	팀 장	박대식 (061-820-1113)
		담당자	선 임	신민준 (061-820-1311)

대한민국 정책브리핑

더 아픈 환자에게 양보해 주셔서 감사합니다
가벼운 증상은 동네 병·의원으로

OPEN 출처표시
공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임 | **사업자별 위반 및 시정조치 내역(종합)**

피심인명	위반 내용	위반조항 (보호법)	시정조치
㈜카카오페이	• 국외 이전하면서 정보주체의 별도 동의를 받지 않은 행위	§28조의8①	• 과징금 59억 6,800만 원 • 시정명령 • 공표명령
Apple Distribution International Limited	• 위탁 업무와 수탁자를 공개하지 않은 행위	§26②	• 과징금 24억 500만 원 • 과태료 220만 원 • 시정명령 • 공표명령
	• 개인정보 국외 이전 사실을 정보주체에게 미고지한 행위	§28조의8①	
Alipay Singapore E-Commerce Private Limited	• 정보주체의 동의 없이 제공된 개인정보로 NSF 모델 구축	§64①	• 시정명령